KAPITOLU 420

ATT DWAR IL-PROTEZZJONI INTERNAZZJONALI

ATT biex jagħmel provvedimenti dwar u jistabbilixxi proċeduri għar-rigward ta' rifuġjati u persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali.

1 ta' Ottubru, 2001

L-ATT XX tal-2000, kif emendat bl-Att VIII tal-2004; bl-Avviż Legali 40 tal-2005 u 426 tal-2007; u bl-Atti VII tal-2008, VI u VII tal-2015, u XX tal-2017 u XXI u XL tal-2020 u XIX tal-2022 u XXXV tal-2023 u bl-Avviż Legali 198 tal-2020 u bl-Att III tal-2025.

TAQSIMA I

Disposizzjonijiet Ġenerali

Titolu fil-qosor u applikabbiltà. *Emendat: XL.2020.3. Sostitwit: XIX.2022.2.*

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali.

(2) Id-dispożizzjonijiet f'dan l-Att u l-leġiżlazzjoni sussidjarja tiegħu għandhom japplikaw għall-applikazzjonijiet kollha għal protezzjoni internazzjonali magħmula fit-territorju Malti. Dawn id-dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw għal talbiet għal asil diplomatiku jew territorjali sottomessi lir-rappreżentanzi Maltin..

Tifsir. *Emendat: VIII. 2004.2; VII. 2008.2; VI. 2015. 2, 3; XX. 2017.2; XL.2020.4; XIX.2022.3.*

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"applikant" tfisser ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi li tkun għamlet applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali li ma tkunx għadha ttieħdetdeċiżjoni finali dwarha mill-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali jew mit-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali;

"applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali" tfisser talba magħmula minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi li tista' tinftiehem bħala talba għal protezzjoni internazzjonali sakemm iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma jitlobx espliċitament għal xorta oħra ta' protezzjoni barra mill-iskop ta' dan l-Att li tista' ssir applikazzjoni għaliha separatament;

"applikant fil-bżonn ta' garanziji proċedurali speċjali" tfisser applikant li l-kapaċità li jibbenifika mid-drittijiet u jirrispetta l-obbligi previsti f'dan l-Att jew xi leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, hija limitata minħabba f'ċirkostanzi individwali;

"applikazzjoni manifestament infondata" tfisser applikazzjoni li fir-rigward tagħha:

(*a*) l-applikant, meta ppreżenta l-applikazzjoni tiegħu u ppreżenta l-fatti, qajjem biss kwistjonijiet li mhumiex rilevanti għall-eżami dwar jekk jikkwalifikax bħala benefiċjarju tal-protezzjoni internazzjonali; jew

(*b*) l-applikant ikun minn pajjiż ta' oriġini sigur; jew

(*ċ*) l-applikant ikun qarraq bl-awtoritajiet billi ppreżenta informazzjoni jew dokumenti foloz jew billi żamm informazzjoni jew dokumenti rilevanti rigward l-

identità u / jew in-nazzjonalità tiegħu li setgħu kellhom impatt negattiv fuq id-deċiżjoni; jew

(*d*) huwa probabbli li, b'intenzjoni, l-applikant qered jew iddispona minn dokument ta' identità jew ivvjaġġar li setgħa għen biex tiġi stabbilita l-identità jew iċ-ċittadinanza tiegħu; jew

(*e*) l-applikant għamel b'mod ċar rappreż-entazzjonijiet inkonsistenti u kontradittorji, li huma foloz jew ovvjament improbabbli li jikkontradixxu informazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini vverifikata, u b'hekk jidher ċar li t-talba tiegħu mhix konvinċenti fir-rigward ta' jekk jikkwalifikax bħala benefiċjarju tal-protezzjoni internazzjonali; jew

(*f*) l-applikant introduċa applikazzjoni sussegwenti għal protezzjoni internazzjonali li mhux inammissibbli skont l-artikolu 24(1)(d); jew

(*g*) l-applikant ikun qiegħed jagħmel applikazzjoni sempliċiment biex idewwem jew jiffrustra l-infurzar ta' deċiżjoni preċedenti jew imminenti li tirriżulta fit-tneħħija tiegħu; jew

(*h*) l-applikant iddaħħal Malta b'mod illegali jew tawwal iż-żjara tiegħu illegalment u, mingħajr raġuni ġusta, ma ppreżentax lilu nnifsu lill-awtoritajiet jew ma jkunx għamel applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali mill-aktar fis possibbli, minħabba ċ-ċirkostanzi tad-dħul tiegħu; jew

(*i*) l-applikant jirrifjuta li jikkonforma mal-obbligu li jittieħdu l-marki tas-swaba' tiegħu skont ir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-Eurodac għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; jew

(*j*) l-applikant jista', għal raġunijiet serji, jitqies bħala periklu għas-sigurtà nazzjonali jew l-ordni pubbliku, jew l-applikant ġie mkeċċi bil-forza għal raġunijiet serji ta' sigurtà pubblika jew ordni pubbliku taħt il-liġi nazzjonali.

"applikazzjoni sussegwenti" tfisser applikazzjoni oħra għall-protezzjoni internazzjonali magħmula wara li tkun ittieħdet

deċiżjoni finali fuq applikazzjoni preċedenti;

"awtorità li tiddeċiedi" tfisser l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali;

"benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali" tfisser persuna li ġiet mogħtija status ta' rifuġjat jew ta' protezzjoni sussidjarja skont l-artikolu 8 u l-artikolu 17;

"dannu serju" tfisser:

(*a*) il-piena tal-mewt jew eżekuzzjoni; jew

(*b*) tortura, piena jew trattament mhux uman jew degradanti li applikant iġarrab fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu; jew

(*ċ*) theddida serja u individwali għall-ħajja ta' persuna ċivili jew kull persuna minħabba fi vjolenza indiskriminata f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat internazzjonali jew intern;

"deċiżjoni finali" tfisser deċiżjoni dwar jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna aplolidi tingħatax status ta' rifuġjat jew status ta' protezzjoni sussidjarja u din ma tkun soġġetta għal ebda appell, irrispettivament minn jekk tali deċiżjoni għandha l-effett li tippermetti l-applikanti konċernati jibqgħu f'Malta sal-eżitu tagħha;

"dikjarazzjoni" tfisser dikjarazzjoni li persuna tkun rifuġjata;

"Direttivi" tfisser id-Direttiva tal-Kunsill 2011/95/EU dwar *standards* għall-kwalifika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni apolidi bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali għal status ta' rifuġjati jew ta' persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija u d-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE tal-1 ta' Diċembru 2005 dwar *standards* minimi dwar proċeduri fi Stati Membri dwar l-għoti u l-irtirar ta' status ta' rifuġjat;

"Dokument tal-Ivvjaġġar tal-Konvenzjoni" tfisser id-dokument tal-ivvjaġġar imsemmi fl-Artiklu 28 tal-Konvenzjoni;

"l-ewwel pajjiż tal-asil" tfisser dak il-pajjiż fejn applikant għal protezzjoni internazzjonali:

(*a*) ikun ġie rikonoxxut f'dak il-pajjiż bħala rifuġjat u jkun għadu jista' jutilizza dik il-protezzjoni; jew

(*b*) ikun mod ieħor igawdi protezzjoni biżżejjed f'dak il-pajjiż inkluż kull benefiċċju mill-prinċipju ta' *non-refoulement* u jkun soġġett għal dħul mill-ġdid f'dak il-pajjiż;

"irtirar ta' protezzjoni internazzjonali" tfisser deċiżjoni li tittieħed minn awtorità kompetenti li tirrevoka, ittemm jew tiċħad milli ġġedded l-istatus ta' rifuġjat jew ta' protezzjoni sussidjarja ta' persuna;

"jibqa'" tfisser li tibqa' fit-territorju, inkluża l-fruntiera jew f'żoni ta' transitu, tal-Istat Membru fejn tkun saret jew tkun qegħda tiġi eżaminata l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali; id-dritt li jibqa' m'għandux jikkostitwixxi jedd għall-permess ta'

residenza;

"konsulent legali" tfisser persuna li tkun awtorizzata teżerċita l-professjoni legali f'Malta skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;

Kap. 12.

"Konvenzjoni" jew "Konvenzjoni ta' Ġinevra" tfisser il-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus ta' Rifuġjati magħmula f'Ġinevra fit-28 ta' Lulju, 1951, li Malta aderiet għaliha fis-17 ta' Ġunju, 1971, u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus ta' Rifuġjati tal-31 ta' Jannar, 1967 li Malta aderiet għalih fil-15 ta' Settembru, 1971, bla ħsara għad-dikjarazzjonijiet u r-riservi magħmulin minn Malta;

"il-Kummissarju Għoli" tfisser il-Kummissarju Għoli għar-Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti jew min jirrappreżentah;

"membri tal-familja" tfisser, sakemm il-familja kienet diġà teżisti fil-pajjiż ta' oriġini, il-membri tal-familja tal-benefiċjarju tal-protezzjoni internazzjonali li ġejjin li huma preżenti f'Malta fir-rigward tal-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali:

(*a*) il-konjuġi tal-benefiċjarju tal-protezzjoni internazzjonali, jew is-sieħeb jew sieħba mhux miżżewweġ li qiegħed f'relazzjoni stabbli miegħu jew magħha, fejn rikonnoxxut mil-liġi;

(*b*) it-tfal minuri tal-konjuġi jew tas-sieħeb jew sieħba jew tal-benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali msemmija fil-paragrafu (*a*) ta' hawn fuq, bil-kundizzjoni li huma mhumiex miżżewġin u mingħajr ma jiġi meqjus jekk twildux fi jew barra miż-żwieġ jew adottati kif definit taħt il-liġi nazzjonali;

(*ċ*) il-missier, l-omm jew adult ieħor responsabbli għall-benefiċjarju tal-protezzjoni internazzjonali sew jekk bil-liġi jew mill-prattika tal-Istat Membru kkonċernat, meta dak il-benefiċjarju hu minuri jew mhux miżżewweġ;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-immigrazzjoni, u kull uffiċjal pubbliku li l-Ministru jista' jiddelegalu bil-miktub xi wieħed mid-dmirijiet li huwa għandu taħt dan l-Att;

"minuri" tfisser ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi taħt l-età ta' tmintax-il sena;

"minuri mhux akkumpanjat" tfisser persuna li tkun għadha ma għalqitx it-tmintax-il sena li tasal f'Malta mhux akkumpanjata minn adult li jkun responsabbli għaliha sew taħt il-liġi sew b'konswetudni, għal dak iż-żmien kollu li matulu dik il-persuna ma tkunx effettivament ittieħdet taħt il-kura ta' dak l-adult u tinkludi minuri li jitħalla mhux akkumpanjat wara li jkun daħal f'Malta;

"pajjiż tal-oriġini sigur" tfisser pajjiż li applikant, għall- fini ta' protezzjoni internazzjonali:

(a) ikun ċittadin tiegħu; jew

(*b*) għax ikun persuna apolidi, kien preċedentement residenti abitwali f'dak il-pajjiż;

u ma jkun ippreżenta ebda raġuni gravi għaliex dak il-pajjiż m'għandux jitqies li jkun wieħed li mhuwiex pajjiż tal-oriġini sigur fiċ-ċirkostanzi partikolari tiegħu;

"pajjiż tal-oriġini sigur" tfisser pajjiż li applikant għal protezzjoni internazzjonali:

(*a*) ikun ċittadin tiegħu; jew

(*b*) għax ikun persuna apolidi, kien qabel soltu joqgħod f'dak il-pajjiż u ma jkun ippreżenta ebda raġuni gravi għaliex dak il-pajjiż m'għandux jitqies li jkun wieħed li m'huwiex pajjiż tal-oriġini sigur fiċ-ċirkostanzi partikolari tiegħu;

"pajjiż terz sigur" tfisser pajjiż li l-applikant ma jkollux in-nazzjonalità jew ma jkunx ċittadin tiegħu u fejn -

(*a*) il-ħajja u l-libertà ma jiġux mhedda minħabba fir-razza, reliġjon, nazzjonalità, għaliex tkun membru fi grupp soċjali partikolari jew fehma politika;

(*b*) il-prinċipju ta' *non-refoulement* skont il-Konvenzjoni jiġi rispettat;

(*ċ*) il-projbizzjoni tat-tneħħija bi ksur tad-dritt għall-ħelsien minn tortura u trattament krudil, inuman jew degradanti kif provduta fid-dritt internazzjonali tiġi rispettata;

(*d*) tkun teżisti l-possibilità biex issir talba għal status ta' rifuġjat u, jekk jinstab li jkun rifuġjat, jirċievi ħarsien skont il-Konvenzjoni;

(*e*) l-applikant kien joqgħod hemmhekk għal perjodu ta' żmien konsiderevoli qabel ma daħal Malta;

(*f*) m'hemmx riskju ta' dannu serju kif imfisser f'dan l-artikolu;

"persuna eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja" tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li ma jikkwalifikax bħala rifuġjat imma li fir-rigward tiegħu ġew ippruvati raġunijiet sostanzjali li jippruvaw li l-persuna kkonċernata, jekk tirritorna lejn il-pajjiż ta' oriġini, tiffaċċja riskju veru li jsofri periklu serju, u ma jistax jew, minħabba f'dan ir-riskju, ma jixtieqx jew ma jistax jagħmel użu mill-protezzjoni ta' dak il-pajjiż u ma ġiex eskluż milli jkun eliġibbli għal din il-protezzjoni taħt l-artikolu 17(1);

"preskritt" tfisser preskritt b'xi regolament, regola, ordni jew strument ieħor magħmul taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att li jagħti setgħa ta' għemil ta' xi strument bhal dak;

"protezzjoni internazzjonali" tfisser stat ta' rifuġjat jew protezzjoni sussidjarja;

"rappreżentant" tfisser persuna jew organizzazzjoni maħtura mill-korpi kompetenti sabiex tgħin u tirrappreżenta minuri mhux akkumpanjat fi proċeduri tal-asil bil-għan li tiżgura l-aħjar interessi tat-tfal u teżerċita kapaċità legali għall-minuri fejn ikun meħtieġ. Meta organizzazzjoni tinħatar bħala rappreżentant, hi għandha taħtar persuna responsabbli għat-twettiq tad-dmirijiet ta'

rappreżentant fir-rigward tal-minuri mhux akkumpanjat;

"rifuġjat" tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li, minħabba f'biża' msejsa fuq ir-realtà li jista' jiġi persegwitat għal raġunijiet ta' razza, reliġjon, nazzjonalità, sħubija f'xi grupp soċjali jew fehma politika partikolari, ikun jinsab barra mill-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħu u ma jkunx kapaċi jew, minħabba f'dik il-biża', ma jkunx irid, jinqeda bil-protezzjoni ta' dak il-pajjiż; jew li, mingħajr ma jkollu nazzjonalità u filwaqt li jkun barra mill-pajjiż fejn soltu kien joqgħod, minħabba f'dawn l-avvenimenti, ma jkunx kapaċi jew, minħabba f'dik il-biża', ma jkunx irid jerġa' lura fih, iżda ma tinkludix lil persuna li tkun eskluża skont ma hemm fl-artikolu 12:

Iżda meta persuna jkollha iktar minn nazzjonalità waħda, il-kelma "pajjiż", imsemmija hawn aktar qabel, għandha tkun tirreferi għal kull wieħed mill-pajjiżi li tiegħu tkun ċittadin, u dik il-persuna ma għandhiex titqies bħala li ma għandhiex il-protezzjoni ta' pajjiżha, jekk, mingħajr biża' msejsa fuq il-persekuzzjoni, ma tkunx fittxet il-protezzjoni ta' xi wieħed mill-pajjiżi li tiegħu dik il-persuna tkun ċittadin:

Iżda wkoll:

(*a*) atti ta' persekuzzjoni fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 1A tal-Konvenzjoni għandhom ikunu daqstant gravi mix-xorta jew mir-ripetizzjoni tagħhom stess hekk li jkunu jikkostitwixxu vjolazzjoni gravi tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem, partikolarment tad-dritt li ma tistax issir deroga minnu taħt l-Artikolu 15(2) tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet u l-Libertajiet Fundamentali tal-Bniedem; jew

(*b*) ikunu ġabra ta' diversi miżuri, inklużi vjolazzjonijiet tad-Drittijiet tal-Bniedem, li tkun daqstant gravi li taffettwa lill-individwu bl-istess mod bħal ma hemm fil-paragrafu (*a*) hawn qabel.

Għall-finijiet tal-paragrafu (*a*), atti ta' persekuzzjoni tfisser:

(*a*) atti ta' vjolenza fiżika jew mentali inkluż atti ta' vjolenza sesswali;

(*b*) miżuri legali, amministrattivi, tal-pulizija, u, jew ġudizzjarji li huma fihom infushom diskriminatorji jew li huma implimentati f'manjiera diskriminatorja;

(*ċ*) prosekuzzjoni jew kastig li huwa sproporzjonat jew diskriminatorju;

(*d*) ċaħda ta' rimedju ġudizzjarju li jirriżulta f'mod sproporzjonat jew diskriminatorju;

(*e*) prosekuzzjoni jew kastig għar-rifjut li wieħed iwettaq servizz militari f'kunflitt, fejn it-twettiq ta' dan is-servizz militari jkun jinkludi delitti jew atti li jaqgħu fl-ambitu tar-raġunijiet għall-esklużjoni kif stipulat fl-artikolu 12(2);

(*f*) atti ta' natura speċifika għal ġeneru sesswali u atti ta' natura speċifika għat-tfal:

Iżda l-status ta' rifuġjat fuq il-bażi ta' biża ta' persekuzzjoni għandu jingħata biss jekk ikun hemm konnessjoni bejn ir-raġunijiet għal persekuzzjoni msemmija fir-regolament 18 tar-Regolamenti dwar l-iStandards ta' Proċedura fl-Eżami tal-Applikazzjonijiet għal Protezzjoni Internazzjonali u l-atti ta' persekuzzjoni msemmija f'din it-tifsira; L.S. 420.07

"Stat Membru" għandha l-istess tifsira li ngħatatilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew; Kap. 467.

"status ta' protezzjoni sussidjarja" tfisser ir-rikonoxximent ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew ta' persuna apolidi bħala persuna eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja taħt it-Taqsima IV;

"status ta' rifuġjat" tfisser ir-rikonoxximent ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew ta' persuna apolidi bħala rifuġjat.

"it-Tribunal" tfisser it-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali kif stabbilit bl-artikolu 5;

"l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fl-artikolu 4 u tinkludi, sa fejn u l-awtorità mogħtija, kwalunkwe persuna oħra awtorizzata temporanjament sabiex taġixxi f'ismu mill-Ministru;

3. L-għan ta' dan l-Att hu: Għan. *Sostitwit: VII. 2008.3; XIX.2022.4.*

(*a*) li jinkorpora l-obbligazzjonijiet li Malta assumiet taħt il-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus ta' Rifuġjati; u

(*b*) li jittrasponi:

(i) id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni);

(ii) id-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (riformulazzjoni); u

(iii) id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (tfassil mill-ġdid)..

TAQSIMA II

Sostitwit: VII. 2008.4; Emendat: XL.2020.5.

Uffiċjal Kap Eżekuttiv

Twaqqif t'a Uffiċjal Kap Eżekuttiv. *Emendat: VIII. 2004.3; XL.2020.6.*

4. (1) Għandu jkun hemm persuna li tkun magħrufa bħala l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(2) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jinħatar mill-Prim Ministru minn fost uffiċjali pubbliċi jew minn fost persuni oħra li f'kull każ, fil-fehma tal-Prim Ministru, jkollhom għarfien u esperjenza fi ħwejjeġ li jolqtu r-rifuġjati.

(3) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jwettaq dawk il-funzjonijiet li jiġu lilu mogħtija b'dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi hawn aktar qabel, huwa għandu jeżamina applikazzjonijiet li jsiru għal status ta' rifuġjat u jkollu s-setgħa li jagħti ġuramenti lil kull persuna.

(4) Il-Prim Ministru jista' jassenja uffiċjali pubbliċi biex ikunu membri tal-persunal tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv hekk kif jista' jqis li jkun meħtieġ sabiex jgħinu lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv fit-twettiq ta' dmirijietu.

(5) (*a*) Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (4) għandu jkun hemm Deputat tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ id-Deputat) skont ma l-Prim Ministru jista' b'avviż fil-Gazzetta minn żmien għal żmien jistabbilixxi.

(*b*) Id-Deputat jinħatar mill-Prim Ministru minn fost uffiċjali pubbliċi u minn fost persuni li f'kull każ, fil-fehma tal-Prim Ministru, ikollhom konoxxenza u esperjenza f'affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mar-rifuġjati.

(*ċ*) Id-Deputat għandu jkollu, taħt it-tmexxija ġenerali tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, il-funzjonijiet u setgħat bħal dawk mogħtija lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv b'dan l-Att, u li jiġu assenjati lilu mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, inkluži l-funzjoni u s-setgħa li jeżamina applikazzjonijiet għal status ta' rifuġjat u li jamministra l-ġurament lil kull persuna, u kwalunkwe referenza f'dan l-Att, minbarra dan l-artikolu, għall-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandha titqies li tinkludi wkoll referenza għad-Deputat filwaqt li jkun qiegħed jeżerċita kwalunkwe funzjoni lilu mogħtija mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

TAQSIMA III

Sostitwit: VII. 2008.5.

Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali

Twaqqif ta' Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali. *Emendat: VIII. 2004.4; VII. 2015.11; XX. 2017.3. Sostitwit: XL.2020.7.*

5. (1) It-Tribunal tal-Appell għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jkun magħmul minn chairperson full-time u żewġ (2) membri jew aktar part-time li jkunu maħtura mill-President li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru minn fost persuni li jkunu ta' integrità magħrufa u li jidhrulu li jkunu kwalifikati minħabba f'li kellhom esperjenza, u wrew ħila, f'suġġetti li jitqiesu adattati għal dak l-iskop:

Iżda mill-inqas wieħed (1) mill-membri tat-Tribunal għandu jkun persuna li tkun eżerċitat ta' avukat f'Malta għal perjodu jew perjodi li jammontaw, b'kollox, għal mhux inqas minn seba' (7) snin:

Iżda wkoll wieħed (1) mill-membri għandu jkun persuna li tirrappreżenta s-settur tad-diżabilità.

(2) Il-President li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru, jista' jaħtar aktar minn chairperson wieħed (1) fit-Tribunal, iżda f'kull każ partikolari joqgħod chairperson wieħed (1) biss.

(3) Il-membri tat-Tribunal għandhom jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' tliet (3) snin, u għandhom ikunu eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid.

(4) Il-persuni maħtura bħala membri tat-Tribunal għandhom jokkupaw il-kariga sakemm jinħatru s-suċċessuri tagħhom.

(5) It-Tribunal għandu jkun magħmul minn kamra (1) jew aktar. Kull kamra għandha tikkonsisti minn chairperson u żewġ (2) membri oħra.

(6) It-Tribunal għandu jkun assistit minn persunal amministrattiv magħmul minn tal-inqas żewġ (2) segretarji.

Tneħħija. *Sostitwit: XL.2020.8.*

6. Membru tat-Tribunal jista' biss jitneħħa mill-kariga mill-President li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru minħabba fi traskuraġni gravi, inkompetenza, jew atti, ommissjonijiet jew imġiba li ma jixirqux lil membru tat-Tribunal.

Appelli lit-Tribunal. *Emendat: VII. 2008.6; VI. 2-15.4; XX. 2017.4; XXI tal-2020. XL.2020.9 XIX.2022.5.*

7. (1) It-Tribunal għandu jkollu s-setgħa li jisma' u jiddeċiedi appelli kontra deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali inkluži l-appelli minn deċiżjonijiet għat-trasferiment ta' pajjiż terz minn Malta lejn Stat Membru ieħor skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 604/2013 tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi li jiddeterminaw liema jkun l-Istat Membru responsabbli biex isir l-eżami tal-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali li tkun ġiet ippreżentata f'xi wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz u minn persuna apolida.

(1A) Għall-fini ta' dan l-artikolu, għandu jsir appell għal eżami sħiħ u *ex nunc* fuq fatti u punti ta' liġi kontra:

(*a*) deċiżjoni meħuda dwar applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali:

(i) tikkunsidra applikazzjoni bħala bla bażi fir-rigward ta' status ta' rifuġjat u, jew status ta' protezzjoni sussidjarja;

(ii) tikkunsidra applikazzjoni bħala inammissibbli skont l-artikolu 24;

Iżda għall-fini ta' din id-dispożizzjoni, ir-reviżjoni mmexxija miċ-chairperson tat-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali, għandha tiġi meqjusa li tikkostitwixxi appell.

(iii) ma jsirx eżami skont l-artikolu 24(1)(*ċ*);

(*b*) ir-rifjut li jerga' jsir l-eżami ta' applikazzjoni wara li din tkun ġiet imwaqqfa skont ir-regolament 13 tar-Regolamenti dwar l-iStandards ta' Proċedura fl-Eżami tal-Applikazzjonijiet għal Protezzjoni Internazzjonali; L.S. 420.07

(*ċ*) l-irtirar ta' protezzjoni internazzjonali:

Iżda l-ebda dritt ta' appell ma għandu jiġi minn deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali li tirtira l-protezzjoni internazzjonali fuq il-bażi li din tkun skadiet skont ir-regolament 13A tar-Regolamenti dwar l-Istandards ta' Proċedura fl-Eżami tal-Applikazzjonijiet għal Protezzjoni Internazzjonali. L.S. 420.07.

(2) Appelli lit-Tribunal għandhom isiru fi żmien ħmistax (15)-il ġurnata minn meta ssir in-notifika tad-deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali lill-applikant. Kopja tal-appell għandha tiġi notifikata lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv:

Iżda t-Tribunal jista' jassumi li l-applikant ikun impliċitament irtira r-rikors tal-appell tiegħu meta jiġi żgurat li:

(*a*) huwa jkun naqas milli jipprovdi informazzjoni essenzjali għall-appell li jkun qiegħed jagħmel kemm-il darba l-applikant ma jurix, fi żmien raġonevoli, li n-nuqqas tiegħu seħħ minħabba f'ċirkostanzi li ma setax jikkontrolla;

(*b*) huwa jkun abbanduna jew telaq mingħajr ma kien awtorizzat mill-post fejn kien joqgħod jew fejn kien qiegħed jinżamm, mingħajr ma għarraf lill-awtoritajiet kompetenti fi żmien raġonevoli jew ma jkunx, fi żmien tletin (30) ġurnata, ħares id-dmir li kellu li jirrapporta jew xi obbligazzjoni oħra li seta' kellu biex jikkomunika..

(3) It-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu, skont ma jista' jkun jeħtieġ il-każ partikolari, jagħmel arranġamenti biex jipprokura l-attendenza ta' interpretu biex jassisti waqt is-seduti.

(4) Appellant ikollu d-dritt għal għajnuna legali bla ħlas taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għal ċittadini Maltin.

(5) It-Tribunal jista' jagħmel smigħ orali jekk jidhirlu li huwa xieraq. Seduti orali bħal dawn għandhom jinżammu fil-magħluq, sakemm it-Tribunal ma jawtorizzax li seduta tkun pubblika, wara talba minn waħda mill-partijiet, jew jekk it-Tribunal jidhirlu li jkun xieraq.

(6) It-Tribunal għandu jitlob lill-applikanti li jagħmlu sottomissjonijiet bil-miktub f'mhux aktar minn ħmistax (15)-il jum wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-appell. Is-sottomissjoni għandha ssir mingħajr preġudizzju għall-preżentazzjoni ta'

evidenza addizzjonali, partikolarment dokumentazzjoni li ma setgħetx tkun disponibbli meta kienet saret is-sottomissjoni matul il-proċeduri.

(7) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 23, it-Tribunal għandu jiżgura li kull każ jiġi konkluż fi żmien tliet xhur mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-appell.

F'każijiet li jinvolvu kwistjonijiet kumplessi ta' fatt jew liġi, il-limitu ta' żmien stabbilit fis-subartikolu (1) jista' jiġi estiż b'perjodu addizzjonali ta' tliet (3) xhur. Dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż biss meta minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali jkun impossibbli li t-Tribunal jiddeċiedi dwar l-appell fi żmien sitt (6) xhur.

(8) Rappreżentant tal-Kummissarju Għoli dejjem ikollu d-dritt jattendi għas-seduti tat-Tribunal.

(9) Bla ħsara għar-regolamenti magħmula taħt l-artikolu 25(1)(b), it-Tribunal għandu jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu. It-Tribunal għandu wkoll permezz tal-President ikollu s-setgħa li jamministra l-ġurament lil kull persuna li tidher quddiemu.

(10) Minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, iżda mingħajr preġudizzju għall-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, id-deċizjoni tat-Tribunal tkun waħda finali u konklużiva u ma tkun tista' tiġi kontestata jew appellata quddiem ebda qorti tal-ġustizzja, ħlief taħt id-disposizzjonijiet tal-artikolu 7A. Kap. 319.

(11) Meta t-Tribunal jiddeċiedi favur l-applikant, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha toħroġ dikjarazzjoni skont hekk.

7A. (1) Persuna li tkun applikat għal protezzjoni internazzjonali tista' tagħmel applikazzjoni sussegwenti lill-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali wara li tkun ingħatat deċiżjoni finali: Applikazzjoni sussegwenti wara deċiżjoni finali. *Miżjud: VII. 2008.7. Sostitwit: VI. 2015.5. Emendat: XX. 2017.5; XL.2020.10; XIX.2022.6.*

Iżda dik l-applikazzjoni għandha tiġi biss ikkunsidrata wara li jiġu preżentati elementi jew riżultanzi ġodda, li jkollhom x'jaqsmu mal-eżami dwar jekk il-persuna li tkun qiegħda tagħmel l-applikazzjoni sussegwenti tkunx tikkwalifika bħala benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali, u li l-applikant ma setax ikun jaf bihom jew li huwa ma setax jippreżenta.

(2) Il-persuna li tissottometti applikazzjoni sussegwenti għandha tindika fatti u tipprovdi evidenza li tiġġustifika din il-proċedura.

(3) L-eżami jista' jsir abbażi biss ta' sottomissjonijiet bil-miktub u l-persuna li tkun qiegħda tagħmel l-applikazzjoni sussegwenti għandha tiġi mgħarrfa bl-eżitu tal-eżami u d-dritt li jkollha li tagħmel appell.

(4) Għall-finijiet ta' teħid ta' deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà ta' applikazzjoni skont l-artikolu 24, applikazzjoni sussegwenti għandha tkun suġġetta għal eżami preliminari dwar jekk kienx hemm jew jekk ġewx preżentati elementi jew konklużjonijiet ġodda mill-preżentata tal-ewwel applikazzjoni.

(5) Jekk l-eżami preliminari msemmi fis-subartikolu (4) jikkonkludi li nqalgħu jew ġew ippreżentati elementi jew konklużjonijiet ġodda mill-applikant, li jżidu sostanzjalment il-probabbiltà li l-applikant jikkwalifika bħala benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali, għandu jitwettaq eżami ulterjuri tal-applikazzjoni:

Iżda din l-applikazzjoni għandha tiġi ulterjorment eżaminata biss jekk l-applikant ikkonċernat kien, mingħajr ħtija tiegħu, inkapaċi li jikkonkludi li setgħu inqalgħu elementi jew sejbiet ġodda.

(6) Meta applikazzjoni sussegwenti ma tiġix ulterjorment eżaminata skont dan l-artikolu, din għandha titqies bħala inammissibbli skont l-artikolu 24(1)(*d*).

(7) Il-proċedura msemmija f'dan l-artikolu tista' tkun applikabbli wkoll fil-każ ta':

(*a*) persuna dipendenti li tippreżenta applikazzjoni wara li hija tkun, skont l-artikolu 24(1)(*g*), tat il-kunsens tagħha sabiex il-każ tagħha jkun parti minn applikazzjoni mressqa f'isimha;

(*b*) minuri mhux miżżewweġ li jippreżenta applikazzjoni, wara li l-applikazzjoni tkun ġiet ippreżentata f'ismu.

(8) Għall-finjiet ta' dan l-artikolu, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jiżgura li:

(*a*) l-eżami preliminari msemmi f'dan l-artikolu jikkonsisti fl-eżami jekk kienx hemm xi fatti relatati mal-persuna dipendenti jew mas-sitwazzjoni tal-minuri mhux miżżewweġ li jiġġustifikaw applikazzjoni separata;

(*b*) l-applikant li l-applikazzjoni tiegħu sussegwenti hija soġġetta għal eżami preliminari, igawdi mill-garanziji msemmija fir-regolament 4 tar-Regolamenti dwar l-iStandards ta' Proċedura fl-Eżami tal-Applikazzjonijiet għal Protezzjoni Internazzjonali;

L.S. 420.07

(*ċ*) l-applikant huwa infurmat b'mod adegwat bl-eżitu tal-eżami preliminari u, jekk l-applikazzjoni m'għandhiex tkun ulterjorment eżaminata, bir-raġunijiet għaliex u l-possibbiltà ta' rikors għal appell jew għar-reviżjoni tad-deċiżjoni.

(9) L-eżami preliminari jista' jsir biss fuq il-bażi ta' sottomissjonijiet bil-miktub u l-persuna li tagħmel l-applikazzjoni sussegwenti għandha tkun mgħarrfa bir-riżultat tal-eżami preliminari.

(10) Fejn persuna li fir-rigward tagħha għandha tiġi infurzata deċiżjoni għat-trasferiment skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tagħmel rappreżentazzjonijiet ulterjuri jew applikazzjoni sussegwenti fl-Istat Membru li jittrasferixxi, dawk ir-rappreżentazzjonijiet jew applikazzjonijiet sussegwenti għandhom jiġu eżaminati mill-Istat Membru responsabbli skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, dan l-Att u l-leġiżlazzjoni sussidjarja tiegħu.

TAQSIMA IV

Status ta' Rifuġjat u Status ta' Protezzjoni Sussidjarja

I - Status ta' Rifuġjat

Kwalifika għal status ta' rifuġjat. *Emendat: VIII. 2004.5. Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.6; XXI tal-2020; XL.2020.11.*

8. (1) Persuna tista' tapplika lill-Aġenżija għall-Protezzjoni Internazzjonali, fuq il-formola preskritta, u għandha tingħata protezzjoni ta' rifuġjat, meta jiġi stabbilit li hija tkun qiegħda tiffaċċa biża' msejsa sew fuq il-persekuzzjoni fil-pajjiż tal-oriġini tagħha jew fejn tkun soltu toqgħod skont il-Konvenzjoni.

(2) Il-biża' msejsa sew fuq il-persekuzzjoni tista' tkun ibbażata fuq avvenimenti li jkunu seħħew wara li l-applikant ikun telaq mill-pajjiż tal-oriġini tiegħu jew mill-attivitajiet li l-applikant ikun wettaq minn meta jkun telaq mill-pajjiż tal-oriġini, ħlief meta din tkun ibbażata fuq ċirkostanzi li l-applikant ikun ta lok għalihom b'deċiżjoni tiegħu innifsu minn meta huwa jkun telaq mill-pajjiż tal-oriġini.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, persekuzzjoni preċedenti jew periklu serju jew theddida diretta ta' din il-persekuzzjoni jew dannu għandhom jiġu meqjusin bħala indikazzjoni serja tal-biża' fondata ta' persekuzzjoni tal-applikant jew riskju reali li jsofri dannu serju, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet tajba li jqisu li din il-persekuzzjoni jew dannu ta' qabel mhux ser jiġu ripetuti.

(4) Jekk il-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jiddeċiedi li l-applikant hu eliġibbli għal status ta' rifuġjat, hu għandu jagħmel dikjarazzjoni f'dan is-sens.

Waqfien ta' kwalifika għal status ta' rifuġjat. *Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.7; XL.2020.12.*

9. (1) Persuna ittemm milli jibqa' jkollha l-istatus ta' rifuġjat jekk hija -

(*a*) tkun volontarjament reġgħet utilizzat il-protezzjoni tal-pajjiż taċ-ċittadinanza tagħha, jew wara li tkun tilfet iċ-ċittadinanza tagħha, hija tkun volontarjament reġgħet kisbitha; jew

(*b*) tkun kisbet ċittadinanza ġdida u tkun tgawdi l-protezzjoni tal-pajjiż taċ-ċittadinanza ġdida tagħha; jew

(*ċ*) tkun volontarjament reġgħet stabbiliet lilha nnifisha fil-pajjiż li tkun telqet minnu jew li tkun baqgħet 'il barra minnu minħabba f'biża' ta' persekuzzjoni; jew

(*d*) ma tkunx tista' tibqa', minħabba f'li ċ-ċirkostanzi li minħabba fihom hija tkun ġiet rikonoxxuta bħala rifuġjat ma jkunux għadhom aktar jeżistu, tkompli tiċħad li tagħmel użu mill-protezzjoni tal-pajjiż li tkun ċittadin tiegħu; jew

(*e*) tkun persuna li ma jkollhiex ċittadinanza u li, billi ċ-ċirkostanzi li minħabba fihom hija tkun ġiet rikonoxxuta bħala rifuġjat ma jkunux għadhom aktar jeżistu, hija tkun tista' tirritorna lejn il-pajjiż fejn soltu kienet toqgħod:

Iżda fil-paragrafi (*d*) u (*e*), għandu jitqies jekk il-bidla fiċ-ċirkostanzi tkunx waħda ta' natura sinifikanti u mhux temporanja li

l-biża ta' persekuzzoni li jkollu rifuġjat ma tkunx tista' tibqa' titqies bħala waħda li tkun imsejsa sew:

Iżda wkoll il-paragrafi (*d*) u (*e*) m'għandhomx japplikaw għal rifuġjat li jista' jinvoka raġunijiet b'saħħithom li joħorġu minn persekuzzjoni preċedenti talli rrifjuta li jagħmel użu mill-protezzjoni tal-pajjiż tan-nazzjonalità jew, bħala persuna mingħajr stat, tal-pajjiż ta' residenza abitwali ta' qabel.

(2) Persuna li tkun ġiet avżata li ma tkunx għad għandha status ta' rifuġjat ikollha jedd tappella kontra dik id-deċiżjoni fit-Tribunal fi żmien ħmistax (15)-il jum minn dak l-avviż u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għal dak l-appell. Id-deċiżjoni tat-Tribunal tkun waħda finali.

Revoka ta', tmiem ta' jew ċħid għal tiġdid ta' status ta' rifuġjat
Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: XXI tal-2020. Sostitwit: XL.2020.13. Emendat: XIX.2022.8.

10. (1) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internaz-zjonali għandha tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus ta' rifuġjat ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida, jekk ikun waqaf milli jikkwalifika għall-istatus ta' rifuġjat skont l-artikolu 9.

(2) Mingħajr preġudizzju għad-dmir tar-rifuġjat li jiżvela l-fatti kollha u jipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti kollha għad-dispożizzjoni tiegħu, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tkun intitolata li turi li l-persuna kkonċernata waqfet milli tkun jew qatt ma kienet tikkwalifika għall-istatus ta' rifuġjat skont is-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu.

(3) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus ta' rifuġjat ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida jekk, wara li jkun ingħata l-istatus ta' rifuġjat, ikun stabbilit li:

(*a*) huwa għandu jkun jew huwa eskluż milli jkun rifuġjat skont l-artikolu 12;

(*b*) il-preżentazzjoni ħażina jew l-ommissjoni ta' fatti, inkluż l-użu ta' dokumenti foloz, kienu deċiżivi għall-għoti tal-istatus ta' rifuġjat.

(4) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus mogħti lil rifuġjat meta:

(*a*) ikun hemm bażi raġonevoli biex jiġi kkunsidrat bħala periklu għas-sigurtà nazzjonali;

(*b*) billi jkun instab ħati ta' sentenza finali ta' delitt partikolarment serju, jikkostitwixxi periklu għall-komunità.

(5) Persuna li l-istatus ta' rifuġjat tagħha qiegħed jiġi kkunsidrat mill-ġdid għandha tkun infurmata bil-miktub li l-kwalifika tagħha għall-istatus ta' rifuġjat qiegħda tiġi kkunsidrata mill-ġdid, tingħata raġunijiet għal din il-kunsiderazzjoni mill-ġdid u tingħata l-opportunità li tissottometti, f'intervista personali jew f'dikjarazzjoni bil-miktub, ir-raġunijiet tagħha għalfejn l-istatus ta' rifuġjat tagħha ma għandux jiġi rtirat.

(6) Persuna li fir-rigward tagħha l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tkun irrevokat, temmet jew ċaħdet li ġġedded status ta' refuġjat, għandha tkun intitolata li tappella kontra din id-deċiżjoni quddiem it-Tribunal fi żmien ġimgħa (1) minn meta tkun ġiet notifikata bid-deċiżjoni, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom japplikaw *mutatis mutandis.*

Tkeċċija. *Sostitwit: VII. 2008.8.*

11. (1) Il-Ministru jista' jordna t-tkeċċija minn Malta ta' rifuġjat jew persuni mogħtija protezzjoni sussidjarja abbażi tas-sigurezza nazzjonali jew l-ordni pubbliku, u sakemm issir dik it-tkeċċija dik il-persuna għandha tinżamm f'kustodja.

(2) Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għal ordnijiet ta' tkeċċija maħruġin taħt dan lartikolu.

(3) Rifuġjat li dwaru jkun japplika dan l-artikolu għandu jingħata żmien raġonevoli li matulu jkun jista' jikseb dħul legali f'pajjiż ieħor.

Esklużjoni. *Sostitwit: VII. 2008.8.*

12. (1) Persuna li tkun ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi hija eskluża milli tkun rifuġjat jekk:

(*a*) hija tkun tinkwadra fl-iskop tal-Artikolu 1D tal-Konvenzjoni, dwar il-protezzjoni jew l-assistenza minn organi jew aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti li ma jkunx il-Kummissarju Għoli għar-Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti. Meta għal xi raġuni tkun intemmet dik il-protezzjoni jew assistenza mingħajr ma l-posizzjoni ta' dik il-persuna ma tkun ġiet stabbilita definittivament skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, dawk il-persuni għandu jkollhom *ipso facto* il-jedd għall-benefiċċji ta' dan l-Att; jew

(*b*) hija tkun rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż fejn hija tkun toqgħod bħala li għandha d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet li jinkombu fuq min ikollu ċ-ċittadinanza ta' dak il-pajjiż, jew drittijiet u obbligazzjonijiet ekwivalenti.

(2) Persuna li tkun ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi hija wkoll eskluża milli tkun rifuġjat meta jkun hemm raġunijiet gravi sabiex jitqies li:

(*a*) hija tkun għamlet delitt kontra l-paċi, delitt tal-gwerra, jew delitt kontra l-umanità, kif imfissrin fl-istrumenti internazzjonali magħmulin biex jipprovdu dwar delitti bħal dawk; jew

(*b*) hija tkun għamlet delitt gravi mhux politiku barra l-pajjiż fejn tkun rifuġjat, inklużi azzjonijiet partikolarment krudili ukoll jekk dawn isiru bi skop allegatament politiku, qabel ma tkun iddaħħlet bħala rifuġjat; jew

(*ċ*) hija tkun insabet ħatja ta' atti li jmorru kontra l-finijiet u l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti kif stipulati fil-Preambolu u fl-Artikoli 1 u 2 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

(3) Is-subartikolu (2) japplika għal persuni li jistigaw jew xort'oħra jipparteċipaw fl-għemil tad-delitti jew fl-atti msemmija f'dak is-subartikolu.

Sostitwita: VI. 2015.8.

II - Atturi ta' persekuzzjoni jew dannu serju, atturi ta' protezzjoni, protezzjoni interna, *non-refoulement* u sistemazzjoni mill-ġdid

Applikazzjonijiet għall-Protezzjoni Internazzjonal. *Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.2; XL.2020.14; XIX.2022.8.*

13. (1) Persuna li tkun qiegħda tfittex protezzjoni internazzjonali f'Malta tista' tapplika għand l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali skont il-formola preskritta għal dikjarazzjoni bħal dik u għandha tiġi intervistata mill-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali kemm jista' jkun malajr.

(2) Applikant għal protezzjoni internazzjonali għandu jkollu aċċess għal edukazzjoni u taħriġ li jingħataw mill-istat f'Malta u jirċievi kura u servizzi mediċi li wkoll jingħataw mill-istat.

(3) Kull tifel, tifla jew żagħżugħ li ma jkunx għalaq it-tmintax (18)-il sena li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Att li jinsab f'ċirkostanzi li jkunu jindikaw b'mod ċar li jkun tifel, tifla jew żagħżugħ li jkollu bżonn ta' xi kura, għandu jitħalla japplika għal protezzjoni internazzjonali, u għall-finijiet ta' dan l-Att, għandu jkun assistit minn rappreżentant maħtur mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għal Ħarsien ta' Persuni li jkunu qed ifittxu l-Asil.

(4) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tgħarraf minnufih lill-awtoritajiet kompetenti kull meta minuri li ma jkunux għalaq it-tmintax (18)-il sena u ma jkunx akkumpanjat jagħmel applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali.

Projbizzjoni ta' refoulment. *Sostitwit: VII. 2008.8.*

14. (1) M'għandhiex persuna titkeċċa minn Malta jew titreġġa' lura b'ebda mod li jkun lejn il-fruntieri ta' territorji fejn il-ħajja jew il-libertà ta' dik il-persuna jkunu mhedda minħabba fir-razza, ir-reliġjon, ċittadinanza jew nazzjonalità tagħha, jew għax hija tkun membru ta' xi grupp soċjali partikolari jew ta' xi fehma politika.

(2) Id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) m'għandhomx ikunu japplikaw għal rifuġjat jew persuna li tkun qegħda tgawdi protezzjoni sussidjarja u li dwarha jkun hemm raġunijiet validi għaliex għandha titqies bħala ta' periklu għas-sigurezza ta' Malta, jew li, għax tkun insabet ħatja b'sentenza li tkun daħlet f'ġudikat ta' xi reat li jkun wieħed partikolarment gravi, tkun ta' periklu għall-komunità.

Min imur jgħammar f'pajjiż ieħor. *Sostitwit: VII. 2008.8.*

15. Il-Ministru jista', wara li ssirlu talba bil-miktub mill-applikant, minn rifuġjat rikonoxxut jew minn persuna li tkun tgawdi protezzjoni sussidjarja, u meta jkun meħtieġ bl-assistenza tal-Kummissarju Għoli, jiffaċilita t-tluq ta' dik il-persuna biex tmur tgħammar f'pajjiż ieħor u tagħmel dak kollu li jkun meħtieġ għal dak il-għan.

Assistenza. *Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: XL.2020.15.*

16. L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu kemm jista' jkun jiżgura li l-applikazzjoni ta' dan l-Att tkun konformi mal-prattika internazzjonali, u għal dan il-għan huwa jista' jikseb l-assistenza tal-Kummissarju Għoli jew ta' xi korp mhux governattiv nazzjonali jew internazzjonali li jkollu x'jaqsam ma' affarijiet li jirrigwardaw ir-rifuġjati.

III - Status ta' protezzjoni sussidjarja

Kwalifika għal status ta' protezzjoni sussidjarja. *Sostitwit: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.2, 9; XXI tal-2020; XL.2020.16.*

17. (1) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jiddeċiedi dwar għandux jingħata status ta' protezzjoni sussidjarja lil applikant għal protezzjoni internazzjonali li jkollu l-applikazzjoni tiegħu miċħuda iżda li dwaru jkun hemm motivi tassew għaliex wieħed jaħseb li l-persuna involuta, jekk din titreġġa' lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħha, jew fil-każ ta' persuna apolidi, lejn il-pajjiż fejn hija kienet qabel tirrisjedi, tiffaċċa riskju serju li ġġarrab danni gravi, u L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali jkun għadu jista' jieħu deċiżjoni bħal dik f'dawk il-każijiet meta jkun hemm ir-riskju serju li jiġġarbu danni gravi wkoll wara li tkun ittieħdet deċiżjoni li ma tingħatax protezzjoni sussidjarja:

Iżda persuna li tkun ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi hija eskluża milli tkun eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja meta jkun hemm raġunijiet gravi biex jiġi kkunsidrat li:

(*a*) hija tkun għamlet delitt kontra l-paċi, delitt tal-gwerra, jew delitt kontra l-umanità, kif imfissrin fl-istrumenti internazzjonali magħmulin biex jipprovdu dwar delitti bħal dawk jew persuna li tinstiga jew xort'oħra tipparteċipa fl-għemil ta' dawk id-delitti; jew

(*b*) hija tkun għamlet delitt mhux gravi; jew

(*ċ*) hija tkun insabet ħatja ta' atti li jmorru kontra l-finijiet u l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti kif stipulati fil-Preambolu u fl-Artikoli 1 u 2 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti; jew

(*d*) hija tkun ta' periklu għall-komunità jew għas-sigurezza ta' Malta:

Iżda wkoll il-paragrafi (*a*), (*b*), (*ċ*) u (*d*) għandhom ukoll ikunu japplikaw għal persuni li jinstigaw jew xort'oħra jipparteċipaw fl-għemil tad-delitti jew tal-atti msemmija fihom:

Iżda wkoll id-deċiżjoni li tirrigwarda l-għoti ta' protezzjoni sussidjarja għandha tingħata flimkien mad-deċiżjoni formali li l-applikant ma jkunx konformi mal-kriterji ta' rifuġjat taħt dan l-Att.

(2) Għall-fini ta' dan l-artikolu, riskju veru li jsofri minn dannu serju jista' jkun ibbażat fuq avvenimenti li jkunu seħħew wara li l-applikant ikun telaq mill-pajjiż tiegħu tal-oriġini jew attivitajiet imwettqa mill-applikant minn meta jkun telaq mill-pajjiż tal-oriġini, ħlief meta jkun ibbażat fuq ċirkostanzi li l-applikant ikun ħoloq bid-deċiżjoni tiegħu stess minn meta jkun telaq mill-pajjiż tal-oriġini.

(3) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali jista' jeskludi lil ċittadin ta' pajjiż terz jew lil persuna apolidi milli tkun eliġibbli għall-protezzjoni sussidjarja jekk l-applikant, qabel ma jiddaħħal Malta, ikun għamel xi delitt wieħed jew aktar, li jmorru lil hinn mill-iskop tas-subartikolu (1), li dwarhom ikun hemm piena ta' priġunerija li kieku dawn kienu saru f'Malta u jekk l-applikant ikun telaq mill-pajjiż tal-oriġini tiegħu unikament biex jevita s-sanzjonijiet li joħorġu minn dawn id-delitti.

Protezzjoni umanitarja temporanja. *Miżjud: XL.2020.17. Emendat: XIX.2022.9; III.2025.2.*

17A. (1) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tiddikjara li protezzjoni umanitarja temporanja tingħata lil applikant għal protezzjoni internazzjonali li ma jikkwalifikax għall-istatus ta' rifuġjat jew status ta' protezzjoni sussidjarja, iżda li hu meqjus li jikkwalifika għall-protezzjoni għal raġunijiet umanitarji. Din il-protezzjoni umanitarja temporanja tista' tingħata lil:

(*a*) minuri mhux akkumpanjat li ma jistax jintbagħat lura fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu skont il-prinċipju tal-aħjar interessi tal-minuri;

(*b*) applikant li huwa marid terminali jew ibati minn kundizzjoni medika serja jew li permezz tagħha jista' jitlef ħajtu u din il-kundizzjoni ma tistax tiġi kkurata fil-pajjiż ta' oriġini tal-applikant jew fil-pajjiż tar-residenza abitwali fil-każ ta' persuni apolidi, jew jekk it-trattament huwa disponibbli, huwa ma jkollux aċċess għal dan it-trattament; u

(*ċ*) applikant li ma jistax jintbagħat lura minħabba konsiderazzjonijiet umanitarji oħra. Konsiderazzjonijiet bħal dawn jistgħu jinkludu, *inter alia*, każijiet ta' diżabilità serja li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-abilità tal-applikant sabiex jgħix ħajja normali:

Iżda ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida huma eskluži milli jkunu eliġibbli għal protezzjoni umanitarja temporanja meta jkun hemm raġunijiet serji li juru li:

(a) ikun wettaq delitt kontra l-paċi, delitt tal-gwerra, jew delitt kontra l-umanità, kif definit fl-istrumenti internazzjonali li jipprovdu dispożizzjonijiet fir-rigward ta' dawn id-delitti jew huwa persuna li tinstiga jew tipparteċipa b'xi mod ieħor fil-kummissjoni ta' dawn id-delitti; jew

(b) ikun ikkommetta delitt serju; jew

(ċ) kien ħati ta' atti li huma kontra l-iskopijiet u l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti kif stabbiliti fil-Preambolu u l-Artikoli 1 u 2 taċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti; jew

(d) ikun jikkostitwixxi periklu għall-komunità jew għas-sigurtà nazzjonali:

Iżda l-paragrafi (a), (b), (ċ) u (d) għandhom japplikaw ukoll għal persuni li jinstigaw jew li jipparteċipaw mod ieħor fil-kummissjoni tad-delitti jew atti msemmija hawnhekk:

Iżda wkoll id-deċiżjoni dwar l-għoti ta' protezzjoni umanitarja temporanja għandha tingħata flimkien mad-determinazzjoni formali li l-applikant ma jissodisfax il-kriterji ta' rifuġjat jew ta' benefiċjarju ta' protezzjoni sussidjarja taħt dan l-Att:

Iżda wkoll il-protezzjoni umanitarja temporanja tista' tiġi kkunsidrata wkoll fir-rigward ta' applikanti li l-applikazzjoni tagħhom ġiet miċħuda minn deċiżjoni finali, li jagħmlu talba għal protezzjoni umanitarja temporanja u li jaqgħu taħt waħda mir-raġunijiet elenkati fis-subartikolu (1):

Iżda wkoll ma jista' jsir l-ebda appell minn deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali li fiha ma tingħatax protezzjoni umanitarja temporanja.

(2) L-istatus jista' jiġi revokat, mitmum jew ma jiġix imġedded kull meta l-kondizzjonijiet li taħthom ingħata ma jibqgħux jeżistu, jew jekk wara li tkun ingħatat protezzjoni umanitarja temporanja, il-benefiċjarju kien imissu jiġi jew ġie eskluż milli jkun eliġibbli għal protezzjoni umanitarja temporanja skont is-subartikolu (1):

Iżda l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi l-proċeduri meħtieġa sabiex tiżgura li applikant jikkwalifika għall-protezzjoni umanitarja temporanja u li jkun għadu jissodisfa l-kriterji meħtieġa ta' eliġibbiltà:

Iżda wkoll l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded dan l-istatus meta jkun stabbilit li benefiċjarju ta' protezzjoni umanitarja temporanja ma kienx oriġinarjament issodisfa l-kriterji biex ikun eliġibbli għal dan l-istatus:

Iżda wkoll ma jista' jsir l-ebda appell minn deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali li tirrevoka, ittemm jew ma ġġeddidx protezzjoni umanitarja temporanja.

(3) Deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali li tiddikjara applikant għal protezzjoni internazzjonali bħala benefiċjarju ta' protezzjoni umanitarja temporanja għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-applikant li jappella kontra d-deċiżjoni li ma jingħatax status ta' refuġjat jew protezzjoni sussidjarja.

Atturi dwar riskju kbir jew theddida gravi.
Emendat: VIII. 2004.6. Sostitwit: VII. 2008.8; VI. 2015.10.

18. Dawn li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati bħala atturi ta' persekuzzjoni jew ta' dannu serju:

(*a*) l-Istat;

(*b*) gruppi jew organizzazzjonijiet li jkunu qegħdin jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali mit-territorju tal-Istat;

(*ċ*) atturi mhux Statali, jekk ikun jista' jintwera li l-atturi msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*), inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali, ma jkunux kapaċi jew ma jkunux iridu jipprovdu protezzjoni kontra l-atti ta' persekuzzjoni jew ta' dannu serju.

Atturi dwar il-protezzjoni.
Miżjud: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.11.

19. (1) Il-protezzjoni tista' tiġi provduta:

(*a*) mill-Istat; jew

(*b*) minn gruppi jew organizzazzjonijiet, inkluži organizzazzjonijiet internazzjonali, li jkunu qegħdin jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali mit-territorju tal-Istat:

Iżda għall-fini ta' dan l-artikolu, l-atturi ta' protezzjoni msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*) huma lesti li joffru u jistgħu joffru protezzjoni skont is-subartikolu (2).

(1A) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, meta jiġi evalwat jekk organizzazzjoni internazzjonali tikkontrollax Stat jew parti sostanzjali tat-territorju tiegħu u tipprovdi protezzjoni kif deskritta fis-subartikolu (2), għandhom jiġu kkunsidrati kwalunkwe gwida pprovduta fi kwalunkwe dispożizzjoni oħra rilevanti tal-liġi nazzjonali, kwalunkwe Att tal-Unjoni Ewropea jew dokumentazzjoni rilevanti maħruġa mill-Kummissarju Għoli.

(2) Protezzjoni kontra persekuzzjoni jew dannu serju għandha tkun effettiva u ta' natura mhux temporanja. Din il-protezzjoni tiġi pprovduta meta l-entitajiet imsemmija fis-subartikolu (1) jieħdu passi raġonevoli biex jipprevjenu l-atti msemmija fl-artikolu 17(1) bit-tħaddim ta' sistema legali effettiva għall-kxif, il-prosekuzzjoni u l-għoti ta' pieni għal atti li jikkostitwixxu persekuzzjoni jew dannu gravi, u l-applikant ikollu aċċess għal dik il-protezzjoni.

Protezzjoni interna.
Miżjud: VII. 2008.8. Sostitwit: VI. 2015.12.

20. (1) Bħala parti mill-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali, il-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jista' jiddeċiedi li l-applikant ma jkollux bżonn protezzjoni internazzjonali jekk huwa, fil-qadi ta' dmirijietu, iqis li f'xi parti mill-pajjiż tal-oriġini, l-applikant:

(*a*) m'għandu l-ebda biża' fondata ta' persekuzzjoni jew mhuwiex fir-riskju reali li jsofri dannu serju; jew

(*b*) għandu aċċess għal protezzjoni kontra persekuzzjoni jew dannu serju kif imsemmi fl-artikolu 19,

u l-applikant jista' b'mod sigur u legalment jivvjaġġa lejn u jikseb dħul f'dik il-parti tal-pajjiż tal-oriġini u huwa mistenni b'mod raġonevoli li jistabbilixxi ruħu hemmhekk.

(2) Fl-eżami dwar jekk parti mill-pajjiż tal-oriġini hijiex skont is-subartikolu (1), il-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu fil-ħin tat-teħid tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni, iqis iċ-ċirkostanzi ġenerali li jipprevalu f'dik il-parti tal-pajjiż u ċ-ċirkostanzi personali tal-applikant.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jiżgura li informazzjoni preċiża u aġġornata tinkiseb minn sorsi rilevanti, bħall-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għal Asil.

Kif tintemm il-kwalifika ta' status ta' protezzjoni sussidjarja.
Miżjud: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.13; XXI tal-2020; XL.2020.18.

21. Il-protezzjoni sussidjarja għandha tintemm jekk l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali jkun sodisfatt li dawk iċ-ċirkostanzi li wasslu għall-għoti ta' status ta' protezzjoni sussidjarja ma jkunux baqgħu jeżistu jew ikunu daqstant inbidlu li ma tkun meħtieġa aktar ebda protezzjoni:

Iżda għandu jitqies jekk il-bidla fiċ-ċirkostanzi tkunx waħda daqstant sinifikanti u ta' xorta mhux temporanja li l-persuna eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja ma tkunx għadha aktar tiffaċċa riskju kbir ta' danni gravi:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal benefiċjarju ta' protezzjoni sussidjarja li jista' jinvoka raġunijiet b'saħħithom li joħorġu minn persekuzzjoni preċedenti talli rrifjuta li jagħmel użu mill-protezzjoni tal-pajjiż tan-nazzjonalità jew, bħala persuna mingħajr stat, tal-pajjiż ta' residenza abitwali ta' qabel.

Revoka ta', tmiem ta' jew ċħid ta' tiġdid ta' status ta' protezzjoni sussidjarja.
Miżjud: VII. 2008.8. Emendat: XX. 2017.6; XXI tal-2020. Sostitwit: XL.2020.19. Emendat: XIX.2022.10; III.2025.3.

22. (1) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida jekk ma jibqax eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja skont l-artikolu 21.

(2) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida jekk wara li jkun ingħata l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja, kellu jkun eskluż milli jkun eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja skont l-artikolu 17(3).

(3) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tirrevoka, ittemm jew tiċħad li ġġedded l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida jekk huwa wara li jkun ingħata l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja, kellu jkun eskluż jew huwa eskluż milli jkun eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja fejn hemm raġunijiet serji li juru li:

(*a*) ikun wettaq delitt kontra l-paċi, delitt tal-gwerra, jew delitt kontra l-umanità, kif definit fl-istrumenti internazzjonali li jipprovdu dispożizzjonijiet fir-rigward ta' dawn id-delitti jew huwa persuna li tinstiga jew tipparteċipa b'xi mod ieħor fit-twettiq ta' dawn id-delitti; jew

(*b*) ikun ikkommetta reat serju; jew

(*ċ*) kien ħati ta' atti li huma kontra l-iskopijiet u l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti kif stabbiliti fil-Preambolu u l-Artikoli 1 u 2 taċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti; jew

(*d*) ikun jikkostitwixxi periklu għall-komunità jew għas-sigurtà ta' Malta:

Iżda l-paragrafi (a), (b), (ċ) u (d) għandhom japplikaw ukoll għal persuni li jinstigaw jew li jipparteċipaw mod ieħor fit-twettiq tad-delitti jew atti msemmija hawnhekk.

(3a) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tirrevoka, ittemm jew tirrifjuta li ġġedded l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr stat, jekk ir-rappreżentazzjoni ħażina jew l-ommissjoni ta' fatti tagħhom, inkluż l-użu ta' dokumenti foloz, kienet deċiżiva għall-għoti ta' status ta' protezzjoni sussidjarja.

(4) Persuna li l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja tagħha qiegħed jiġi kkunsidrat mill-ġdid, għandha tkun infurmata bil-miktub li l-kwalifika tagħha bħala benefiċjarju ta' status ta' protezzjoni sussidjarja qiegħda tiġi kkunsidrata mill-ġdid, tingħata raġunijiet għal din il-konsiderazzjoni mill-ġdid u tingħata l-opportunità li tissottometti, f'intervista personali jew f'dikjarazzjoni bil-miktub, ir-raġunijiet tagħha għalfejn l-istatus ta' protezzjoni sussidjarja tagħha ma għandux jiġi rtirat.

(5) Mingħajr preġudizzju għad-dmir taċ-ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida biex tiżvela l-fatti kollha rilevanti u tipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti kollha għad-dispożizzjoni tagħha, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tkun intitolata li turi li l-persuna kkonċernata waqfet milli tkun jew mhix eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja skont is-subartikoli (1), (2) u (3) ta' dan l-artikolu.

(6) Persuna li fir-rigward tagħha l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tkun irrevokat, temmet jew ċaħdet li ġġedded status ta' refuġjat, għandha tkun intitolata li tappella kontra din id-deċiżjoni quddiem it-Tribunal fi żmien ġimgħa (1) minn meta tkun ġiet notifikata bid-deċiżjoni, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom japplikaw *mutatis mutandis.*

TAQSIMA V

Proċeduri Aċċellerati

Applikazzjonijiet manifestament infondati. *Miżjud: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.2; XL.2020.20; XIX.2022.11; III.2025.4.*

23. (1) Persuna li tfittex protezzjoni internazzjonali f'Malta skont l-artikolu 8 għandha tiġi eżaminata taħt proċeduri aċċellerati skont dan l-artikolu meta l-applikazzjoni tagħha tidher li hija manifestament infondata.

(2) Meta l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali jkun tal-fehma, f'kull stadju li jkun, li l-applikazzjoni tkun waħda manifestament infondata, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jeżamina l-applikazzjoni fi żmien tliet ijiem tax-xogħol u għandu, skont ma jkun japplika, jiddeċiedi li l-applikazzjoni tkun waħda manifestament infondata.

(3) Id-deċiżjoni għanda tiġi minnufih riferita lill-Chairperson tat-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali li għandu jeżamina u jirrevedi d-deċiżjoni tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali fi żmien tliet ijiem tax-xogħol.

(4) Il-deċiżjoni taċ-Chairperson tat-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali dwar jekk l-applikazzjoni tkunx waħda manifestament infondata għandha tkun waħda finali u konklużiva u

minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, ebda appell jew għamla ta' reviżjoni ġudizzjarja oħra ma tista' ssir quddiem it-Tribunal jew quddiem xi qorti oħra.

(5) Meta, wara li jsiru l-proċeduri msemmija fid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, applikazzjoni tiġi miċħuda, iċ-Chairperson tat-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jibgħat kopja tad-deċiżjoni motivata lill-Ministru u lill-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali.

(6) Kull intervista mal-applikant taħt id-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu għandha, skont ma jkun meħtieġ, titmexxa bil-magħluq u bl-assistenza ta' interpretu. L-applikant għandhu wkoll jiġi mgħarraf bid-dritt li jkollu li jikseb is-servizz ta' konsulent legali biex jassistih matul il-proċeduri aċċellerati u li jikkonsulta lill-Kummissarju Għoli.

(7) Meta l-applikazzjoni titqies bħala waħda mhux manifestament infondata, dik l-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata taħt proċeduri normali skont ma hemm provdut taħt dan l-Att.

(8) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, jekk waqt li jkun qiegħed isir l-eżami ta' xi applikazzjoni li tkun saret skont l-artikolu 8, il-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jasal għall-konklużjoni li l-applikazzjoni għandha tinstama' taħt proċeduri aċċellerati minħabba f'li din tkun waħda manifestament infondata jew għaliex l-applikant ikun sab jew seta' jsib protezzjoni sigura band'oħra skont il-Konvenzjoni u d-Direttivi, l-applikazzjoni għandha tinstama' taħt proċeduri aċċellerati u d-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*.

(9) Meta applikant ikollu dokument tal-ivvjaġġar maħruġ minn pajjiż terz sigur konformement mal-Konvenzjoni u mad-Direttivi, huwa jista' jiġi dikjarat bħala li kien sigur mill-persekuzzjoni f'dak l-Istat u l-applikazzjoni tiegħu għandha tinstama' taħt proċeduri aċċellerati skont id-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu.

Proċeduri aċċellerati. *Miżjud: VI. 2015.14.*

23A. Minuri mhux akkumpanjati jistgħu jiġu eżaminati taħt proċeduri aċċellerati skont dan l-artikolu meta:

(*a*) l-applikant ikun ġej minn pajjiż li jissodisfa l-kriterji ta' pajjiż tal-oriġini sigur fis-sens ta' dan l-Att;

(*b*) l-applikant ikun introduċa applikazzjoni sussegwenti għall-protezzjoni internazzjonali li ma tkunx inammissibbli skont l-artikolu 24;

(*ċ*) l-applikant jista' għal raġunijiet serji jitqies bħala periklu għas-sigurtà nazzjonali jew ordni pubbliku ta' Malta jew l-applikant ikun ġie espuls bil-forza għal raġunijiet serji ta' sigurtà pubblika jew ordni pubbliku skont il-liġi nazzjonali.

Applikazzjonijiet infondati. *Miżjud: III.2025.5.* L.S. 420.07.

23B. Bla ħsara għar-regolament 13 tar-Regolamenti dwar l-Istandards ta' Proċedura għall-Għoti u l-Irtirar tal-Protezzjoni Internazzjonali, l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali tista' tqis applikazzjoni bħala infondata biss jekk tkun stabbiliet li l-

applikant ma jikkwalifikax għall-protezzjoni internazzjonali:

Iżda l-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandha tqis applikazzjoni bħala manifestament infondata, jekk tkun stabbiliet li l-applikant ma jikkwalifikax għall-protezzjoni internazzjonali, u li l-applikazzjoni taqa' taħt it-tifsira ta' "applikazzjoni manifestament infondata" fl-artikolu 2.

Applikazzjonijiet inammissibbli. *Miżjud: VII. 2008.8. Emendat: VI. 2015.15. XX. 2017.6; XL.2020.21.*

24. (1) Applikazzjoni li ssir minn persuna f'Malta li tkun qiegħda tfittex protezzjoni internazzjonali u li tkun taqa' taħt xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin, tkun inammissibbli jekk:

(*a*) Stat Membru ieħor ikun diġà ta lil dik il-persuna protezzjoni internazzjonali;

(*b*) pajjiż li ma jkunx Stat Membru jitqies bħala l-ewwel pajjiż tal-asil għall-applikant;

(*ċ*) pajjiż li ma jkunx Stat Membru jitqies bħala pajjiż terz sigur għall-applikant;

(*d*) l-applikant għamel applikazzjoni sussegwenti, fejn l-ebda elementi jew konklużjonijiet ġodda relatati mal-eżami dwar jekk l-applikant jikkwalifikax bħala benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali, ma nqalgħu jew ma ġew preżentati mill-applikant skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (4) u (5) tal-artikolu 7A;

(*e*) persuna dipendenti tal-applikant tippreżenta applikazzjoni wara li tkun tat il-kunsens tagħha biex il-każ tagħha jkun jifforma parti minn applikazzjoni li tkun saret f'isimha, u ma jkun hemm ebda fatt li jkollu x'jaqsam mas-sitwazzjoni tal-persuna dipendenti li jkun jiġġustifika applikazzjoni separata jew;

(*f*) l-applikant ikun ġie rikonoxxut f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru bħala rifuġjat u jkun xorta għadu jista' jagħmel użu minn dik il-protezzjoni jew ikun xort'oħra jgawdi protezzjoni biżżejjed f'dak il-pajjiż, inkluż li jkun kiseb benefiċċju mill-prinċipju ta' non-refoulement, u dik il-persuna tkun tista' terġa' tiddaħħal f'dak il-pajjiż.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 23(2), (3), (4) u (5) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal applikazzjonijiet inammissibbli.

(3) L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali għandu jippermetti lill-applikanti jippreżentaw il-fehmiet tagħhom, dwar l-applikazzjoni, tar-raġunijiet imsemmija f'dan l-artikolu, qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà tal-applikazzjoni. Għandha ssir ukoll intervista personali dwar l-ammissibbiltà tal-applikazzjoni.

(4) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jkunu jemendaw l-elenku ta' pajjiżi speċifikati fl-Iskeda, iżda jkunu jistgħu jiġu elenkati f'dik l-Iskeda dawk il-pajjiżi biss li fil-fehma tiegħu jkunu pajjiżi ta' oriġini sigur, b'dan ukoll li l-Ministru għandu jneħħi minn dik l-Iskeda xi pajjiż li fil-fehma tiegħu ma jkunx għadu

pajjiż tal-oriġini sigur.

TAQSIMA VI

Mixxellanji

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti. *Emendat: A.L. 426 tal-2007; VII. 2008.9, 10. VI. 2015.2; XL.2020.22.*

25. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti bil-għan li dan l-Att ikun jista' jkollu seħħ u, b'mod partikolari iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak kollu hawn aktar qabel imsemmi, regolamenti taħt dan l-artikolu jistgħu jagħmlu provvedimenti li:

(*a*) jirregolaw l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni u l-proċedura għal u dwar dawk l-applikazzjonijiet;

(*b*) jirregolaw bi ftehim mat-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali appelli taħt dan l-Att quddiem it-Tribunal tal-Appelli għall-Protezzjoni Internazzjonali u l-proċedura għal u dwar dawk l-appelli u jipprovdu li kull persuna li tikser jew tonqos mill-tħares id-disposizzjonijiet ta' xi regolament wieħed jew aktar minn dawk tkun ħatja ta' reat kontra r-regolamenti u sabiex tiġi stabbilita l-piena li tali persuna tkun tista' teħel meta tinsab ħatja, liema piena ma tkunx teċċedi multa ta' elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) jew priġunerija għal żmien mhux iktar minn tliet xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien;

(*ċ*) jirregolaw l-għoti ta' għajnuna legali lil persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali;

(*d*) jestendu, bi ftehim mal-Ministru responsabbli għas-sigurtà soċjali, kull disposizzjoni tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali lil persuni li jaqgħu taħt dan l-Att; Kap. 318.

(*e*) jirregolaw l-għoti u l-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet u dmirijiet li jkollu l-Ministru taħt dan l-Att lil uffiċjal pubbliku;

(*f*) jirregolaw bi ftehim mal-Ministru responsabbli għax-xogħol l-għoti ta' permessi tax-xogħol lil rifuġjati rikonoxxuti u lill-membri tal-familja tagħhom, u lil persuni li jkunu qegħdin igawdu protezzjoni sussidjarja;

(*g*) jipprovdu l-mezzi sabiex tiġi faċilitata l-identifikazzjoni ta' applikanti għal status ta' rifuġjati u sabiex tali informazzjoni tiġi komunikata, meta tkun hekk mitluba, lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi li magħhom Malta jkollha xi ftehim bilaterali intiż għal dawk l-għanijiet jew li jkunu partijiet f'konvenzjonijiet internazzjonali relatati mar-rifuġjati u li fihom Malta tkun ukoll parti u li jkunu jipprovdu għal skambji bħal dawk;

(*h*) jimplimentaw id-disposizzjonijiet tad-Direttivi tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jkollhom x'jaqsmu mar-rifuġjati u affarijiet anċillari;

(*i*) jipprovdu li kull persuna li tikser jew li tonqos milli thares id-disposizzjonijiet ta' xi regolament wieħed jew aktar regolamenti, tkun ħatja ta' reat kontra r-regolamenti u jistabbilixxu għall-ksur ta' dawk ir-regolamenti l-piena ta' multa ta' mhux iżjed minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500) jew ta' priġunerija għal żmien mhux iżjed minn tliet xhur, jew ta' dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, il-Ministru jista' taħt dan is-subartikolu b'regolamenti jagħmel provvedimenti li jkunu jżidu mad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, jew jidderogaw minnhom, sabiex iġibu fis-seħħ il-provvedimenti ta' xi konvenzjoni jew trattat ieħor internazzjonali li jkunu jirrigwardaw lir-rifuġjati, l-istatus u l-protezzjoni tagħhom, li Malta tista' ssir parti fihom wara li r-ratifika ta' dak it-trattat tkun ġiet approvata permezz ta' Riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.

Setgħa li jsiru regolamenti fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent. *Mižjud: XXXV.2023.55.* Kap. 625.

25A. Bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att li tagħti s-setgħa lill-Ministru li jagħmel regolamenti, il-Ministru jista', soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva, minn żmien għal żmien, jagħmel, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar regolamenti bil-għan li jirregola, jippreskrivi jew jipprovdi mod ieħor għal kwalunkwe kwistjoni regolata minn jew taħt dan l-Att jew minn jew taħt kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva jew kwalunkwe attivitajiet inklużi fiha, iżda mhux limitati, għall-applikabbiltà jew mod ieħor ta' dan l-Att u, jew ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu.

Disposizzjoni transitorja. *Emendat: VII. 2008.9.*

26. (*a*) Meta, qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, persuna tkun għamlet applikazzjoni għal status ta' rifuġjat quddiem il-Kummissarju Għoli iżda ma tkun ittieħdet ebda deċiżjoni dwar dan, l-applikazzjoni għandha titqies bħala applikazzjoni taħt l-artikolu 8 u għandha tiġi trattata skont dan l-Att.

(*b*) Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, persuna f'Malta li qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att kienet diġà rikonoxxuta bħala rifuġjat mill-Kummissarju Għoli, għandha fuq talba tagħha tkompli tiġi rikonoxxuta bħala tali u d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, meta jkunu rilevanti, għandhom ikunu wkoll japplikaw għaliha.

(*ċ*) Persuna f'Malta li qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att, għalkemm mhux rikonoxxuta mill-Kummissarju Għoli bħala rifuġjat, ikollha protezzjoni umanitarja li tingħatalha mill-istess Kummissarju Għoli, jew li l-każ tagħha jkun klassifikat mill-Kummissarju Għoli bħala wieħed ta' interess, għandha meta hija hekk titlob tibqa' titqies bħala tali u għandha tgawdi protezzjoni umanitarja f'Malta kif imfisser taħt dan l-Att.

Miżjuda:
VIII. 2004.8.
Emendata:
A.L. 40 tal-2005;
VII. 2008.11.
XX. 2017.7.
A.L. 198 tal-2020.

SKEDA

(Artikolu 24)

Alġerija	Awstralja
Bangladexx	Ġappun
Benin	Indja
Botswana	Kanada
Brażil	Kosta Rika
	Marokk
Cape Verde	New Zealand
	Tunežija
Ċili	Senegal
Eġittu	Stati Uniti tal-Amerika
Gabon	Urugwaj
Ġamajka	Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u
Gana	taż-Żona Ekonomika Ewropea